1. INTRODUCCIÓN

- Transporte: consecuencia del comercio internacional y área clave de la logística
  - Decisiones: **elección del medio** (técnica, comercial, financiera) y **programación** (rutas y volúmenes)
- **Carretera**: flexibilidad, puerta a puerta sin ruptura de carga, distancias cortas y medias, predominante con Europa
- **Ferrocarril**: grandes volúmenes y largas distancias, ventajas ambientales
  - Cuota en España **~4 %** del transporte terrestre de mercancías (ancho ibérico, longitud de trenes, poca integración con puertos)
- Contenido: CIM/TIF, CMR/TIR, ATP y documentación

2. ASPECTOS GENERALES DEL TRANSPORTE TERRESTRE

2.1. Fases de la operación de transporte

- **Fase estática**: protección física (envase, embalaje, estiba, almacenaje) y jurídico-económica (seguro)
- **Fase dinámica**: vehículos, aspectos jurídicos y documentales, contratación
- **UTI**: **caja móvil** (transporte combinado carretera-ferrocarril, normalizada por el CEN, no apilable) y semirremolques en **autopista ferroviaria**
- Intervinientes: operador logístico, transitario, grupajista
  - España: **Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres**, figura del **operador de transporte** (contrata en nombre propio y subcontrata)

2.2. Aspectos técnicos del ferrocarril

- **Ancho de vía**: ibérico **1.668 mm** frente a UIC **1.435 mm**
  - Soluciones: transbordo, cambio de ejes, ejes intercambiables o ancho variable
  - Ancho estándar en corredores mediterráneo y atlántico, red mixta durante tiempo
- **Gálibo**, **capacidad de tracción**, longitud máxima de trenes
- Carga máxima por vagón (UIC) y por eje
- Material: vagones cerrados, abiertos, portacontenedores, cisternas, tolvas, portaautomóviles, frigoríficos

2.3. Aspectos técnicos de la carretera

- **Directiva 96/53/CE**: longitud máxima **16,50 m** (articulado) y **18,75 m** (tren de carretera)
- Masa máxima en tráfico internacional **40 t**, hasta **42 o 44 t** en intermodal
  - Incrementos para combustibles alternativos o cero emisiones
- **Carga útil** = masa máxima autorizada menos tara
- Vehículos: **articulados** (cabeza tractora y semirremolque) y **trenes de carretera** (camión y remolque)

2.4. Formas de contratación

- **Contratación libre**: grandes volúmenes, precios por oferta y demanda

  - Carretera: transporte discrecional, carga completa o fraccionada, sin tarifas oficiales, bolsas de carga digitales
  - Ferrocarril: trenes completos o bloque, liberalización con operadores privados junto a Renfe Mercancías, Transfesa (ejes intercambiables)
- **Línea regular**: itinerarios, frecuencias y tarifas preestablecidos
  - En ferrocarril también mercancías (contenedores, intermodal)
- **Consolidación o grupaje**: pequeñas partidas reunidas por el grupajista

2.5. Régimen administrativo del transporte internacional por carretera

- Acceso sometido a autorización
  - UE: **licencia comunitaria**, **Reglamento (CE) 1072/2009**, hasta **10 años** renovable
  - Terceros países: acuerdos bilaterales (a veces contingentados) o autorizaciones multilaterales **CEMT**
- **Paquete de Movilidad I** (**Reglamentos (UE) 2020/1054 y 2020/1055**, **Directiva (UE) 2020/1057**)
  - Cabotaje: **3 operaciones en 7 días**, espera de **4 días**
  - Desplazamiento de trabajadores, tacógrafo inteligente, vehículos ligeros de más de 2,5 t (desde mayo de 2022)
  - Regreso cada 8 semanas anulado por el TJUE (octubre de 2024)
- Ferrocarril: paquetes ferroviarios y **Ley 38/2015**, Adif separa infraestructura y servicios

3. EL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR FERROCARRIL: EL CONVENIO CIM Y EL RÉGIMEN TIF

3.1. El Convenio COTIF y las Reglas Uniformes CIM

- **COTIF** de **9 de mayo de 1980**, modificado por **Protocolo de Vilna** (1999, en vigor **1 de julio de 2006**)
  - **OTIF** (Berna), medio centenar de Estados y UE desde 2011
- **Reglas Uniformes CIM** = apéndice B del COTIF, junto al **RID** (mercancías peligrosas)
- **Ámbito**: contrato oneroso, recepción y entrega en dos Estados, uno al menos parte
- **Expedidor**: datos exactos de la carta de porte, documentos de aduanas, embalaje
- **Derecho de disposición**: modificar destinatario o lugar de entrega
- **Responsabilidad del transportista**: pérdida, avería y retraso
  - Exoneración: culpa del derechohabiente, vicio propio, circunstancias inevitables, riesgos particulares
- **Indemnización**: **17 DEG/kg** bruto, retraso hasta el **cuádruple** del precio, sin límite en dolo o temeridad
- Acciones prescriben al **año**
- **SMGS** (OSJD) con Europa oriental y espacio euroasiático
  - Carta de porte común **CIM/SMGS**, útil con China

3.2. El régimen TIF

- Origen: Convenio de Ginebra de **10 de enero de 1952** (CEPE/ONU)
  - Tránsito en vagones precintados hasta estación interior de destino
- UE: tránsito simplificado con carta de porte CIM como declaración y la empresa ferroviaria como titular
- Hoy sustituido por tránsito electrónico **NCTS** (fase 6 desde 2025, integrada con **ICS2**)
- TIF = antecedente histórico

4. EL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA: EL CONVENIO CMR Y EL RÉGIMEN TIR

4.1. El Convenio CMR

- Ginebra, **19 de mayo de 1956** (CEPE/ONU), España adhesión **1974**
- **Ámbito**: contrato oneroso por carretera, dos países, uno al menos parte
  - Disposiciones **imperativas**
- **Expedidor**: información exacta, documentos, embalaje, **derecho de disposición** (detener, cambiar lugar o destinatario)
- **Transportista**: responde de pérdida, avería, retraso y actos de sus auxiliares
- **Exoneraciones**: culpa del derechohabiente, vicio propio, circunstancias inevitables
  - Riesgos particulares: vehículos abiertos, falta de embalaje, carga por el expedidor, naturaleza de la mercancía
- **Límite**: **8,33 DEG/kg** bruto (Protocolo de 1978), retraso hasta el precio del transporte, sin límite en dolo
- **Reservas**: avería aparente en la entrega, no aparente en **7 días**, retraso en **21 días**
  - Prescripción **1 año**, **3 años** en dolo
- Interior español: **Ley 15/2009**, un tercio del IPREM diario por kilogramo

4.2. El régimen TIR

- Convenio de Ginebra de **14 de noviembre de 1975** (CEPE/ONU), sustituye al de 1959
  - Más de **75** partes, UE incluida, extensión a China, Pakistán, India
- Transporte entre aduana de partida y destino sin controles sistemáticos en fronteras intermedias
- **Principios**:
  - Vehículos o contenedores seguros y precintados
  - Garantía internacional gestionada por la **IRU**, en España **ASTIC**
  - **Cuaderno TIR**
  - Reconocimiento mutuo de controles
  - Acceso controlado a transportistas autorizados
- **eTIR**: anexo 11, en vigor desde **25 de mayo de 2021**
- En la UE no vale para movimientos solo entre Estados miembros

5. EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PERECEDERAS: EL ACUERDO ATP Y EL REAL DECRETO 1202/2005

5.1. El Acuerdo ATP

- Ginebra, **1 de septiembre de 1970** (CEPE/ONU), BOE **22 de noviembre de 1976**, enmiendas periódicas
- Objetivo: temperatura óptima y normas técnicas comunes de vehículos
- **Ámbito**: transporte internacional por ferrocarril, carretera o ambos, incluidos trayectos marítimos de menos de **150 km**, carga y descarga en Estados distintos
- **Temperaturas máximas**:
  - Congelados: helados **−20 °C**, pescados y ultracongelados **−18 °C**, otros **−12 °C**, mantequilla **−10 °C**
  - Refrigerados: despojos rojos 3 °C, mantequilla 6 °C, caza 4 °C, leche en cisterna 4 °C, leche industrial 6 °C, lácteos frescos 4 °C, productos cárnicos 6 °C, carne 7 °C, aves y conejos 4 °C
  - Pescado en hielo fundente
- **Vehículos especiales**:
  - **Isotermo**: paredes aislantes, normal o reforzado
  - **Refrigerante**: fuente de frío no mecánica, de +7 °C a −20 °C
  - **Frigorífico**: equipo mecánico, de +12 °C a −20 °C
  - **Calorífico**: calor, mínimo 12 °C durante 12 horas
- **Certificado de conformidad ATP**: ensayos en estaciones autorizadas, validez limitada, marcas distintivas

5.2. El Real Decreto 1202/2005

- **RD 1202/2005**: extiende el ATP vigente al transporte nacional, sin perjuicio de seguridad alimentaria
  - Competencias estatales: bases de planificación económica, sanidad exterior, bases de sanidad, transportes que pasan por varias comunidades
- Normas UE de higiene: **Reglamento (CE) 852/2004** (vehículos y contenedores) y **Reglamento (CE) 37/2005** (temperaturas de ultracongelados)
- Mercancías peligrosas: **ADR** (carretera) y **RID** (ferrocarril), **Directiva 2008/68/CE**
- **RD 237/2000**: especificaciones técnicas de vehículos de temperatura regulada y control de conformidad

6. LA DOCUMENTACIÓN: LA CARTA DE PORTE

6.1. La carta de porte ferroviaria CIM

- Prueba, salvo prueba en contrario, de la recepción y del estado aparente de la mercancía
- **No es título valor**, ni negociable ni representa la mercancía
- Modelo uniforme (**CIT**), la completa el expedidor, formato electrónico posible
- Una carta de porte por envío, ampara todo el trayecto
- Reservas del transportista y reparto de carga y descarga

6.2. La carta de porte por carretera CMR

- Prueba del contrato y de la recepción, no es título valor
- Sin modelo oficial obligatorio, generalizado el de la **IRU**
- **Tres ejemplares** originales: expedidor, destinatario (acompaña la mercancía), transportista
- Reservas motivadas, responde de los documentos confiados, sigue instrucciones del expedidor
- **e-CMR**: Protocolo adicional de **2008**
  - **Reglamento (UE) 2020/1056 (eFTI)**: plataformas certificadas, aplicable desde agosto de 2024, obligación de aceptación por autoridades desde julio de 2027

7. CONCLUSIÓN

- Carretera dominante con Europa, ferrocarril con cuota muy inferior a la media europea
- Corredores ferroviarios e intermodalidad, prioridad de la política europea de transportes
- Multimodal: operador de transporte multimodal, documento único como **FBL de FIATA**
- Digitalización: e-CMR, CIM electrónica, eTIR, eFTI, tránsito electrónico en lugar de TIF
- Para el SOIVRE: ATP y documentación útiles en el control de perecederos en frontera